



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 136/Pdt.G/2010/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMohon umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, Propinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 15 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun dengan register nomor 136/Pdt.G/2010/PA.SrI.
tanggal 15 November 2010, mengemukakan dalil- dalil permohonan
sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 580/164/VII/1998 Seri JE tanggal 20 Juli 1998;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di KABUPATEN METRO, Propinsi Lampung selama 4 bulan, setelah itu pindah ke KABUPATEN SAROLANGUN, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 11 tahun;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa, pada akhir tahun 2005, pernah terjadi warga melaporkan Termohon kepada pak RT karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki- laki lain kemudian dibawa ke sidang adat yang

Hal. 2 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta keluarga kedua belah pihak. Pada waktu itu Termohon membuat perjanjian, apabila Termohon melakukan hal yang sama Termohon akan dikenakan sanksi adat, terhadap perilaku Termohon tersebut oleh Pemohon untuk satu kali ini dimaafkan. Tetapi apabila terjadi lagi hal yang sama Pemohon tidak bisa memaafkan Termohon;

b. Bahwa, pada tanggal 23 September 2010 Termohon melakukan hal yang sama sebagaimana yang terjadi di tahun 2005, kemudian warga melaporkan kepada Ketua Pemuda tentang kejadian tersebut tetapi Termohon tidak mau mengakuinya, kemudian oleh Ketua Pemuda dipanggil keluarga kedua belah pihak baru Termohon mengakui perbuatan tersebut, dan pada waktu itu juga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena didesak oleh keluarga Termohon untuk menghindari malu;

a. 4. Bahwa, pada tanggal 25 September 2010, Kepala Dusun

Hal. 3 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



mengadakan sidang adat untuk kedua kalinya bersama warga dan dihadiri oleh Pemohon dan keluarga kedua belah pihak tentang masalah sanksi adat yang akan diberlakukan terhadap perilaku Termohon tersebut dengan istilah cuci kampung. Oleh karena Termohon sudah pergi 2 hari sebelum sidang adat dilaksanakan maka Pemohonlah yang membayar denda tersebut;

5. Bahwa, baik sebelum maupun sesudah Pemohon dan Termohon berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

7. Bahwa, berdasarkan alasan/dalili- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 4 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada sidang pertama dan setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat- nasihat dan pandangan- pandangannya tentang aspek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tentang tumbuhkembangnya sisi psikologis anak-anak Pemohon dengan Termohon, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 dan tanggal 13 Januari 2011, yang mediator nya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 13 Januari 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 15 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register nomor 136/Pdt.G/2010/PA.Srl. tanggal 15 November 2010, yang isinya

Hal. 5 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.Srl.



tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam jawabannya, Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 580/164/VII/1998 Seri JE bertanggal 20 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, telah bermeterai cukup, telah di- *nazzegeel*, dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa, majelis hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Termohon dan ia tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat (ayah Penggugat adalah adik kandung saksi);
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TERMOHON;

Hal. 6 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon sebelum mereka berpisah adalah 500 m;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal setelah melangsungkan akad pernikahan di rumah orang tua Termohon, Lampung, selama 4 bulan, kemudian pindah ke KABUPATEN SAROLANGUN sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun lagi ;
- Bahwa, bentuk ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon terlihat pada tidak tinggal serumahnya Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berselingkuh (berpacaran) dengan laki- laki lain, yang mana laki- laki tersebut adalah menantu saksi sendiri, bernama -;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan - tersebut disebabkan saksi hadir ketika permasalahan perselingkuhan Termohon itu diselesaikan oleh Ketua RT;
- Bahwa, Termohon dengan Pemohon hadir ketika permasalahan perselingkuhan Termohon itu diselesaikan oleh Ketua RT, yang mana Termohon mengakui perselingkuhannya tersebut pada waktu itu;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi sekitar 5 tahun yang

Hal. 7 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



lalu;

- Bahwa, saksi masih mengetahui perselingkuhan lain Termohon;
- Bahwa, pada sekitar akhir tahun 2010 yang lalu Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki di depan rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon, yang mana perselingkuhan Termohon itu dilihat oleh seorang pemuda dengan mengambil foto Termohon sedang melakukan hubungan intim dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui langsung Pemohon membayar hutang adat akibat perselingkuhan Termohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa, Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama mereka;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka, di antaranya di rumah kakak Termohon, di -, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, setelah itu Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap saksi yang pertama selesai dan memerintahkan saksi tersebut untuk tetap tinggal duduk dalam ruang persidangan pada tempat yang ditentukan untuk itu;

Bahwa, dalam tanggapannya, Pemohon menyatakan tidak

Hal. 8 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, dalam tanggapannya, Termohon menyatakan tidak benar Termohon melakukan hubungan intim dengan laki-laki di depan rumah kediaman bersama Termohon dengan Pemohon, yang benar adalah Termohon hanya menonton tv dengan laki-laki tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon sebelum mereka berpisah adalah 1 km, namun rumah orang tua saksi berhadapan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon sebelum mereka berpisah tersebut dan saksi sering berkunjung ke rumah orang tua saksi itu;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TERMOHON;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, Lampung, selama 4 bulan setelah melangsungkan akad pernikahan, kemudian pindah ke KABUPATEN SAROLANGUN sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, yang mana Pemohon dengan

Hal. 9 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi ;

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berselingkuh (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang tinggal di depan rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon yang bernama ANAK pada akhir tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan - tersebut disebabkan saksi melihat sendiri permasalahan Pemohon dengan Termohon itu diselesaikan di rumah Kepala Dusun, di samping itu para pemuda menceritakan bahwa Termohon dijatuhi denda adat sebesar 4 juta rupiah;
- Bahwa, saksi masih mengetahui perselingkuhan lain Termohon dengan laki-laki lain yang terjadi sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, pengetahuan saksi tersebut berdasarkan cerita dari teman-teman dari kalangan pemuda;
- Bahwa, Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama mereka;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka, di antaranya di -, rumah kakak Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pengetahuan saksi tentang adanya upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di rumah kakak Termohon, di -, tersebut disebabkan pada waktu itu

Hal. 10 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



saksi datang ke rumah kakak Termohon untuk mengajak kakak Termohon itu bekerja;

Bahwa, setelah itu Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap saksi yang kedua selesai dan mempersilahkan kedua saksi tersebut meninggalkan ruang persidangan;

Bahwa, dalam tanggapannya, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, dalam tanggapannya, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan keluarga atau orang dekat Termohon di persidangan untuk memberikan keterangan perihal persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, sedangkan dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Bahwa, perihal jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 11 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal. Pada setiap awal persidangan pun majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun juga tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 12 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



Termohon berselingkuh dengan laki-laki sebanyak 2 kali, yang pertama terjadi pada akhir tahun 2005 yang mana persoalan tersebut sampai ke sidang adat dan pada waktu itu Termohon membuat perjanjian dimana apabila Termohon mengulangi perbuatannya maka akan dikenakan sanksi adat, sedangkan yang kedua terjadi pada tanggal 23 September 2010 yang mana ketika Ketua Pemuda memanggil Termohon beserta keluarganya Termohon mengakui perbuatannya itu serta Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon yang terdapat dalam posita permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi. Adapun bukti tertulis adalah bukti "P", sedangkan bukti saksi adalah sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang mana majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti "P" yang diajukan Pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazzegele*, dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan

Hal. 13 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 1998 dengan Akta Nikah Nomor 580/164/VII/1998 Seri JE yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan maksud Pasal 171 - 176 RBg;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon, telah memberikan keterangan tentang fakta- fakta yang diketahuinya dan keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, maka oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 308–309 RBg, keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama

Hal. 14 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



yang diajukan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta- fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sekitar 5 tahun yang lalu Termohon berselingkuh (berpacaran) dengan laki- laki lain, yang mana laki- laki tersebut adalah menantu saksi sendiri, bernama -;
2. Bahwa, pada sekitar akhir tahun 2010 Termohon juga berselingkuh dengan laki- laki di depan rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon membayar hutang adat akibat perselingkuhan Termohon dengan laki- laki tersebut;
4. Bahwa, Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu, yang mana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama mereka;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka, di antaranya di rumah kakak Termohon, di -, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta- fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon berselingkuh (berpacaran) dengan seorang laki- laki yang tinggal di depan rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon yang bernama - pada akhir tahun 2010 yang lalu;

Hal. 15 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



2. Bahwa, Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu, yang mana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama mereka;

3. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka, di antaranya di rumah kakak Termohon, di -, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di atas tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon pada petitum poin 1, yaitu agar gugatannya dikabulkan, majelis hakim menangguhkannya sampai majelis hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim mempertimbangkan tuntutan Pemohon pada petitum poin 2, yaitu agar majelis hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 16 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“. Di samping itu, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pula: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, terbukti Termohon telah berselingkuh (berpacaran) dengan seorang laki-laki lain yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon selama 3 bulan dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman mereka tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon sekaligus sebagai saksi, yaitu paman Pemohon, yang menyatakan bahwa ia tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sementara Termohon tidak mau menghadirkan keluarga atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga selaku orang dekat dengan Pemohon membuktikan bahwa hubungan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang

Hal. 17 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



dan punah;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga majelis hakim patut menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perelisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء للمفاسد أولى من جلب للمصالح-

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud

Hal. 18 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al- Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياتہ۔ أن خلق لكم من أنفسکم أزواجاً۔
لتسکنوا۔ إلیہا۔ وجعل بینکم مودة۔ ورحمة۔ إن۔
فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون۔

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan- Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا للطلاق فإن للہ۔ سمیع۔ علیم۔

Artinya:

“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 19 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



berkepanjangan dan tajam, sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al- Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَن يَتَفَرَّقَا - يَغْنِ اللَّهُ - كَلَا مِنْ سَعْتِهِ - وَكَانَ لِلَّهِ -
وَاسِعًا - حَكِيمًا -

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat- Nya kepada masing- masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia- Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti- bukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* . Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon pada petitum poin 3, yaitu agar biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagai berikut;

Hal. 20 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon pada petitum poin 2 dan 3 dikabulkan, maka berarti mengenai tuntutan Pemohon poin 1 harus pula dinyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon”;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sarolangun dalam

Hal. 21 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1432 H oleh kami MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, SULISTIANINGTIAS W., S.H. dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ARSAD, Lc. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. SULISTIANINGTIAS W., S.H.

MASHUDI,

S.Ag.

Ttd.

2. YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ARSAD, Lc.

Hal. 22 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,-	
2.	Proses		Rp.
		50.000,-	
3. Panggilan	Rp.	205.000,-	
4. Redaksi	RP.	5.000,-	
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	296.000,-	

Sarolangun,

Sesuai dengan aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Agama

Sarolangun,

Ttd.

ANITA KIRANA, S.H.I.

Hal. 23 dari hal. 23 put. No. 143/Pdt.G/2010/PA.SrI.